

# SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## Smluvní strany:

### Nemocnice Kadaň s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČO: 254 79 300

DIČ: CZ25479300

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011,

jednatel: MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel společnosti

(dále jen „objednatel“),

a

### AK AUDIT spol. s r.o.

se sídlem: Americká 177/35, 120 00 Praha 2

IČO: 256 34 780

DIČ: DZ25634780

licence KAČR č. 285

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56681,

jednatel: Ing. Václava Akšteinová, jednatelka společnosti,

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 1000040226/5500,

(dále jen „auditor“).

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek auditora provést audit účetnictví objednatel a ověřit jeho zahajovací rozvahu k 1.1.2024 pro projekt fúze sloučením (dále jen „auditorská činnost“). Výsledek auditorské činnosti bude tvořen písemnou **Zprávou nezávislého auditora o ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2024 a komentářem k zahajovací rozvaze k 1.1.2024** v českém jazyce a bude předán ve 2 vyhotoveních.
2. Auditor provede auditorskou činnost v souladu se zákonem o auditorech (93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a souvisejícími Aplicačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito standardy auditor naplňuje a provede auditorskou činnost takovým způsobem, aby objednatel získal přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha neobsahuje významné nesprávnosti. Auditorská činnost zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v zahajovací rozvaze.

Auditorská činnost rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných objednatelům a zhodnocení celkové prezentace zahajovací rozvahy.

3. Ověření zahajovací rozvahy a komentář k zahajovací rozvaze objednatelů bude zaměřen dále na to, zda:
  - údaje v zahajovací rozvaze podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření objednatelů,
  - účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními,
  - zahajovací rozvaha a komentář k zahajovací rozvaze byl zpracován dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost.
4. Za sestavení zahajovací rozvahy a komentáře k zahajovací rozvaze včetně zveřejnění odpovídajících informací je odpovědný objednatel. Tato odpovědnost zahrnuje vedení odpovídajících účetních záznamů, volbu a uplatňování účetních postupů a ochranu majetku objednatelů.
5. V průběhu auditorské činnosti je auditor oprávněn požadovat písemná prohlášení objednatelů v souvislosti s auditorskou činností, zápis z projednání auditorské činnosti a dotazník doplňujících informací a následných událostí. Objednatel se zavazuje tato prohlášení, zápis z projednání auditorské činnosti a dotazník doplňujících informací a následných událostí k výzvě auditora v přiměřené lhůtě předložit.

## II.

### Místo a termín plnění

1. Místem ověření dokladů je sídlo objednatelů. Místem vypracování zpráv je sídlo auditora.
2. Objednatel předá auditorovi definitivní verzi svého účetnictví (vybrané sestavy budou předány také v elektronické podobě ve formátu Microsoft Excel) nejpozději do 21.8.2024.
3. Definitivní verzi zahajovací rozvahy k 1.1.2024 a komentář k zahajovací rozvaze k 1.1.2024 v elektronické podobě předá objednatel auditorovi nejpozději do 22.8.2024.
4. Zprávu nezávislého auditora o ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2024 a komentář k zahajovací rozvaze k 1.1.2024 v elektronické formě předá auditor objednateli nejpozději do 26.8.2024.
5. Budou-li podklady (resp. zprávy) dle odst. 2 (resp. 3) čl. II předány později nebo nekompletní, prodlužuje se o stejnou dobu prodloužení termín plnění předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 4.

## III.

### Provedení auditorské činnosti

1. Auditor provede auditorskou činnost v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a souvisejícími Aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Výsledek auditorské činnosti bude obsahovat veškeré náležitosti podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Auditor při ověřování po věcné i formální stránce výběrovým způsobem zjistí, zda údaje v zahajovací rozvaze podávají věrný a poctivý obraz finanční situace a výsledku hospodaření objednatele za daný rok v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

#### **IV. Povinnosti auditora**

1. Auditor se zavazuje provést auditorskou činnost na základě svých odborných znalostí a zkušeností plně v souladu se všemi dostupnými informacemi a odpovídá za naplnění předmětu smlouvy dle článku I.
2. Auditor odpovídá za kvalitní provedení auditorské činnosti. Neodpovídá za závady, které vznikly na základě chybných údajů poskytnutých objednatelem nebo prokazatelně poskytnutých třetími osobami objednatelem zmocněnými, o jejichž správnosti neměl auditor důvod pochybovat. Auditor nenese odpovědnost za škody vzniklé zatajením, nepředáním nebo předáním neúplných důležitých informací.
3. Auditor je odpovědný za věcnou a formální správnost jím provedených úkonů a služeb v rozsahu dokladů předaných objednatelem.
4. Auditor provede v předaném účetnictví námatkovou kontrolu. Budou-li v předaných dokladech zjištěny nedostatky, vyzve auditor objednatel neprodleně k jejich odstranění nebo doplnění v přiměřeném termínu. Neodstraní-li objednatel nedostatky v požadovaném termínu, nenese auditor za případně vzniklé škody objednatele odpovědnost.
5. Auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při plnění této smlouvy. Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, pokud objednatel auditora této povinnosti nezproští.
6. Auditor je povinen řádně pečovat o veškeré doklady, které mu budou v rámci jeho činnosti pro objednatele svěřeny nebo které takto získá. Po splnění předmětu smlouvy předá auditor objednateli veškeré zapůjčené originály podkladů.
7. Auditor se zavazuje konečný výstup kontrolní činnosti archivovat v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.
8. Auditor je povinen informovat objednatele o závažných nebo kriminalizujících nedostatcích zjištěných při provádění činnosti dle čl. I., odst. 2, 3 a vyplývajících z účetní závěrky nebo účetních záznamů.

#### **V. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel se zavazuje zajistit auditorovi přístup k účetním knihám, účtům a dokumentům společnosti za jakékoli časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to současně s informacemi a vysvětleními od zodpovědných pracovníků společnosti, o kterých auditor usoudí, že jsou pro provádění ověření významné.
2. Objednatel bude podle potřeby úzce spolupracovat s pověřenými pracovníky auditora.

**VI.**  
**Odměna za auditorskou činnost, splatnost**

1. Cena plnění předmětu smlouvy podle článku I. je dohodnuta podle skutečně vynaloženého času v hodinové sazbě:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| auditor                             | 2 100,- Kč/hod. |
| daňový poradce                      | 2 100,- Kč/hod. |
| účetní metodik                      | 1 500,- Kč/hod. |
| asistent auditora, daňového poradce | 1 500,- Kč/hod. |
| administrativní práce               | 600,- Kč/hod.   |

2. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu na provedené práce ve výši 20.000,- Kč (bez DPH) splatnou při podpisu této smlouvy.
3. K cenám uvedeným v předcházejících odstavcích se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH).
4. Auditor vystaví po splnění předmětu smlouvy k úhradě ceny samostatný daňový doklad, který předá (zašle) objednateli v elektronické podobě ve formátu PDF na email: [faktury@nemkadan.cz](mailto:faktury@nemkadan.cz).  
Úhrada je splatná do 14 kalendářních dnů po předání (zaslání) daňového dokladu objednateli.  
Úhradu provede objednatel na účet auditora.
5. Za pozdní úhradu je auditor oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
6. Výše uvedená cena neobsahuje žádné přímé náklady (cestovné ap.) ani případné externí náklady auditora (ubytování apod.).

**VII.**  
**Platnost smlouvy**

Dřívější ukončení platnosti smlouvy je možné pouze písemným dodatkem na základě dohody obou stran, přičemž bude přihlédnuto na straně objednatele k možnosti náhradního řešení jeho potřeby, na straně auditora k jeho právu na úhradu vynaložené práce a vzniklých nákladů.

**VIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou, tj. k datu předání zprávy dle čl. II odst.4.
2. Smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnými dodatky číslovanými v posloupné řadě a podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.

4. Vztahy smluvních stran výslovně neupravené jednotlivými ustanoveními této smlouvy se řídí obecně platnou právní úpravou.
5. Po přečtení této smlouvy smluvní strany shodně prohlašují, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ..... dne ..... 2024

V Praze dne ..... 2024

MUDr. Bc.

Petr Hossner,

MBA

Digitálně podepsal

MUDr. Bc. Petr

Hossner, MBA

Datum: 2024.08.20

12:10:33 +02'00'

Elektronicky podepsal(a) Ing.

Václava Akšteinová

Datum: 2024.08.20 13:34:42

CEST

**Nemocnice Kadaň s.r.o.**

objednatel

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA

jednatel

**AK AUDIT spol. s r.o.**

auditor

Ing. Václava Akšteinová

jednatelka